

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7040/2540

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชุมพร จำกัด

นายบุญยืน ดวงสวัสดิ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14, มาตรา 683, มาตรา 715

หนังสือคำประกันระบุว่า จำเลยที่ 2 ยินยอมคำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์
อย่างไม่มีจำกัด กับมีจำเลยที่ 3 ทำสัญญาจำนองให้ไว้ต่อโจทก์ และมูลหนี้ที่จำเลยที่
1 จะต้องรับผิดชอบเป็นมูลหนี้ที่เกิดจากการที่จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ ซึ่งโจทก์
มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 1 ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่เวลาที่ทำละเมิด
ดังนี้จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในดอกเบี้ยดังกล่าวด้วยตาม
สัญญาคำประกันและสัญญาจำนอง และตาม ป.พ.พ.มาตรา 683, 715 ส่วนการที่
จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้แก่โจทก์โดยยินยอมรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 มิได้รู้เห็นยินยอมด้วยนั้น จำเลยที่ 2 และ
ที่ 3 หากจำเป็นต้องรับผิดชอบด้วยเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ตนจะต้องรับผิดชอบแต่แรกไม่
เพราะเป็นความรับผิดชอบคนละส่วนกัน

หนี้ที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามให้ร่วมกันรับผิดชอบตามหนังสือรับสภาพหนี้ที่จำเลยที่
1 ยกยอกเงินโจทก์ไป เป็นหนี้คนละจำนวนกับหนี้ตามฟ้องในคดีอาญาเรื่องก่อน การ
ที่ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์คดีนี้ได้เคยแถลงไว้ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของ
ศาลว่า ผู้เสียหายตกลงกับจำเลยได้โดยผู้เสียหายได้รับชำระหนี้จากจำเลยครบถ้วน
แล้ว ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป ขอดอนคำร้องทุกข์เป็นหนี้ที่จำเลยจะ
ต้องชำระให้โจทก์ในคดีก่อนเท่านั้น หากเป็นหนี้ที่จำเลยจะต้องชำระหนี้แก่โจทก์

ตามหนังสือรับสภาพหนี้ที่จำเลยที่ 1 ทำไว้แก่โจทก์ในคดีนี้ไม่ เช่นนี้ หนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ในคดีนี้จึงมีมูลหนี้อยู่จริงและหนี้หนี้ยังไม่ระงับ

หนี้ที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามให้ร่วมกันรับผิดชอบตามหนังสือรับสภาพหนี้ที่จำเลยที่ 1 ยักยอกเงินโจทก์ไป เป็นหนี้คนละจำนวนกับหนี้ตามฟ้องในคดีอาญาเรื่องก่อน การที่ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์คดีนี้ได้เคยแถลงไว้ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลว่า ผู้เสียหายตกลงกับจำเลยได้โดยผู้เสียหายได้รับชำระหนี้จากจำเลยครบถ้วนแล้ว ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป ขอดอนคำร้องทุกข์เป็นหนี้ที่จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์ในคดีก่อนเท่านั้น หากเป็นหนี้ที่จำเลยจะต้องชำระหนี้แก่โจทก์ตามหนังสือรับสภาพหนี้ที่จำเลยที่ 1 ทำไว้แก่โจทก์ในคดีนี้ไม่ เช่นนี้ หนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ในคดีนี้จึงมีมูลหนี้อยู่จริงและหนี้หนี้ยังไม่ระงับ

(กมล เพียรพิทักษ์-ปราโมทย์ ชพานนท์-สุพล พันธุมโน)

ศาลจังหวัดหลังสวน - นายสุวิทย์ ทวีชุมพล

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายอุทัย ศิริสมรรถการ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ